

Zwischen Völkerrecht und Asylrecht; Moral versus Gesetz? Juristen beschreiben die Herausforderungen, die mit den Flüchtlingen nach Deutschland kamen

Zwischen Völkerrecht und Asylrecht; Moral versus Gesetz? Juristen beschreiben die Herausforderungen, die mit den Flüchtlingen nach Deutschland kamen

Der Tagesspiegel

Mittwoch 23. August 2017

Copyright 2017 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte Vorbehalten



Section: WISSEN_FORSCHEN; S. 22; Ausg. 23214

Length: 701 words

Body

Die Debatte um Flüchtlinge wird in Deutschland spätestens seit September 2015 hochmoralisch geführt. Schon die Begriffswahl, die sich von "Flüchtlingen" über "Geflüchtete" zu "Schutzsuchenden" gewandelt hat, zeigt die Tendenz, moralisierende Begriffe an die Stelle juristischer Kategorien zu setzen. Da kommt der schmale, aber inhaltsschwere Sammelband gerade recht, der die Beiträge einer Berliner Tagung vom November 2015 wiedergibt, abgehalten also mitten in der "Flüchtlingskrise".

Die Beiträge zumeist von Juristen spannen den Bogen von den frühen Regelungen im Völkerbund, noch unsystematisch getroffen im Angesicht ethnischer Vertreibungen infolge des Ersten Weltkriegs, über die erste Flüchtlingskonvention von 1933 zur Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 und von dort zur heutigen Situation. Dabei machen Referenten wie Peter Hilpold (Innsbruck) deutlich, dass Asylgewährung zunächst als Recht souveräner Staaten gegen den "Eigentumsanspruch" von Herkunftsländern formuliert wurde. In der Genfer Konvention spiegeln sich die Erfahrungen mit der NS-Rassen- und Verfolgungspolitik wie auch das Versagen der westlichen Länder bei der Konferenz von Evian 1938.

Ein Recht auf Asyl oder unbegrenzten Aufenthalt ist mit der Genfer Konvention freilich nicht verbunden (wie selbst das BmF es darstellt). Insofern steht Art. 16 Grundgesetz als Grundrecht weltweit einzig dar. Davon unabhängig greift das im Völkerrecht akzeptierte "Refoulement-Verbot" als Verbot, Flüchtlinge in ein Land zurückzuschieben, "in dem ihm eine Verletzung seiner fundamentalen Menschenrechte droht", wie Gilbert H. Gornig (Marburg) ausführt, der jahrelang als Richter am Hessischen Verwaltungsgerichtshof tätig war.

Insoweit hat das Asylrecht, um dessen Konkretisierung in der Bundesrepublik so lange gestritten wurde, an Bedeutung eingebüßt. Stattdessen dreht sich die Diskussion um den Begriff des "sicheren Herkunftsstaats". In jedem Falle gilt jedoch, was Gornig so formuliert: "Politische Verfolgung rechtfertigt nicht, dass ein Asylsuchender um den halben Erdball reist, um in dem Staat um Asyl nachzusuchen, der der angenehmste ist."

Es bleibt, das Versagen des völkerrechtlichen Instrumentariums angesichts des Umfangs heutiger Migrantenströme zu konstatieren. Daran hat sich bislang nichts geändert. Eher hat sich die mangelnde Bereitschaft auch nur der EU, unter ihren Mitgliedern zu einer Quotierung zu kommen, weiter verhärtet.

Zwischen Völkerrecht und Asylrecht; Moral versus Gesetz? Juristen beschreiben die Herausforderungen, die mit den Flüchtlingen nach Deutschland kamen

Den - zeitlich gesehen - vor dem Anwachsen der Flüchtlingskrise kniffligsten Aspekt behandelt Norbert Bernsdorff, Richter am Bundessozialgericht Kassel, in seinem Beitrag "Grundfreiheiten und Zuzug in die nationalen Sozialleistungssysteme". Dabei differenziert er nach Art der Leistung, vom Bafög für ausländische Studenten über Kindergeld für nicht hier lebende Kinder ausländischer Arbeitnehmer bis hin zu den "Mindestsicherungssystemen für Nichterwerbstätige, Personen im Rentenalter (...) und Arbeitslose". Die Attraktivität dieser Leistungen liegt auf der Hand; mit Zahlen freilich von vor 2015 macht Bernsdorff auf das geradezu exponentielle Anwachsen von Leistungsberechtigten aus den ärmeren EU-Staaten aufmerksam, insbesondere aus Bulgarien und Rumänien. Auf der anderen Seite lässt sich schätzen, dass die Beitragsleistungen EU-ausländischer Arbeitnehmer in generationeller Betrachtung einen wohl positiven Saldo aufweisen.

Veranstaltet wurde die Tagung im Herbst 2015 von der Kulturstiftung der Vertriebenen. Zwölf Millionen Deutsche waren Flüchtlinge und Vertriebene, als sie ab 1945 in die vier Besatzungszonen strömten. In den neunziger Jahren kamen nochmals vier Millionen sog. Russlanddeutsche aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion hinzu. Ihrer aller Integration war ein mühsamer Prozess. Auch daran erinnern die Beiträge des Buches. Sie machen insgesamt aber deutlich, dass Flüchtlingsströme weder Schicksal sind, noch der Umgang mit ihnen von unverrückbaren Geboten diktiert wird. Die Politik hat im Rahmen des Rechts Möglichkeiten der Steuerung. Bernhard Schulz

Gilbert H. Gornig, Detlev Horn (Hrsg.): Migration, Asyl, Flüchtlinge und Fremdenrecht. Deutschland und seine Nachbarn in Europa vor neuen Herausforderungen. Duncker & Humblot, Berlin 2017. 221 Seiten, 59,90 Euro.

Graphic

Streitfrage. Protest gegen eine Abschiebung nach Afghanistan. Foto: Susann Prautsch/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (94%); INTERNATIONALES RECHT (90%); POLITISCHES ASYL (90%); EUROPÄISCHE UNION (89%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (89%); KONFERENZEN & KONGRESSE (89%); POLITISCHE DEBATTEN (89%); RICHTER (89%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (89%); MENSCHENRECHTE (78%); VERFASSUNGSRECHT (77%); ETHNISCHE KONFLIKTE (75%); ETHNIEN & VOLKSZUGEHÖRIGKEIT (73%); GERICHTSHÖFE (69%); OBERSTES GERICHT (69%); STUDIENFINANZIERUNG (64%); ARBEITSLOSE (60%)

Geographic: KASSEL, DEUTSCHLAND (70%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (93%); HESSEN, DEUTSCHLAND (56%); EUROPA (79%); DEUTSCHLAND (73%); RUMÄNIEN (58%); BULGARIEN (52%)

Load-Date: August 22, 2017